

《【문제3】 보충송달에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 보충송달의 의의, 요건, 제한과 예외, 효력 발생, 불능 시 조치

I. 문제의 제기

- 송달이란 재판 절차의 당사자나 그 밖의 이해관계인에게 소송서류의 내용을 알 수 있는 기회를 주기 위해 법정의 절차에 따라 서류를 교부하거나 그 내용을 고지하는 행위이다. 민사소송법은 송달받을 사람에게 직접 서류를 건네주는 교부송달을 원칙으로 하되, 송달받을 사람을 만나지 못한 경우를 대비하여 보충송달 제도를 두고 있다.(민사소송법 제186조 제1항) 이는 송달의 확실성과 절차의 신속성을 조화시키기 위한 장치이다. 이하에서는 보충송달의 성립 요건과 구체적 적용 범위, 그리고 그 효력에 관하여 설명한다.

II. 보충송달의 요건

1. 근무지 외의 송달장소에서 행하는 경우

(1) 수령인의 부재

- 송달기관이 주소·거소·영업소 또는 사무소 등 근무지 외의 송달장소에 갔으나, 송달받을 사람(본인)을 만나지 못하여야 한다.

(2) 수령대행인의 존재

- 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자(직원), 동거인 또는 가족 등 본인을 대신하여 서류를 받을 수 있는 사람이 있어야 한다.

(3) 사리를 분별할 지능

- 수령대행인은 송달의 취지를 이해하고 수령한 서류를 본인에게 전달할 수 있는 최소한의 사리 분별 지능을 갖추어야 한다. 반드시 성년자일 필요는 없으나, 유아나 중증 치매 환자 등은 수령대행인이 될 수 없다.

2. 근무지에서 행하는 경우

(1) 본인의 부재 또는 수령 거부

- 근무지에서 송달받을 사람을 만나지 못하거나, 본인이 서류 수령을 거부하는 경우에 보충송달이 가능하다.

(2) 수령대행인의 범위

- 근무지의 경우에는 그곳에서 사무를 맡아보는 피용자나 조항에 규정된 동료 근무자가 수령대행인이 된다. 주소지 송달과 달리 가족이나 동거인은 근무지의 수령대행인에 해당하지 않는다.

III. 보충송달의 제한과 예외

1. 이해상반인에 대한 송달

- 동일한 소송에서 송달받을 사람과 이해관계가 대립하는 사람(예 : 공동피고인 배우자)에게는 보충송달을 할 수 없다. 이는 수령대행인이 서류를 본인에게 전달하지 않을 위험이 크기 때문이다.

2. 본인이 실제 거주하지 않는 장소에서의 송달

- 주민등록지라 하더라도 본인이 실제로 거주하지 않는 곳에서 가족이 서류를 받은 경우에는 보충송달의 효력이 발생하지 않는다. 보충송달은 본인이 그곳에 거주하거나 영업을 하고 있다는 사실을 전제로 하기 때문이다.

IV. 보충송달의 효력 발생

1. 효력 발생 시기

- 보충송달은 수령대행인에게 서류가 교부된 때에 즉시 효력이 발생한다. 따라서 수령대행인이 본인에게 실제로 서류를 전달했는지 여부나 본인이 내용을 언제 알게 되었는지는 효력 발생에 영향을 미치지 않는다.

2. 도달주의의 예외적 적용

- 보충송달은 법률이 정한 수령대행인에게 서류가 전달됨으로써 본인에게 도달한 것과 동일한 법률 효과를 부여하는 것이다. 만약 수령대행인이 서류를 받은 후 즉시 파기하거나 전달하지 않았더라도, 송달 자체는 적법한 것으로 간주된다.

V. 보충송달 불능 시의 조치

1. 유치송달

- 수령대행인이 정당한 사유 없이 서류 수령을 거부하는 경우에는 서류를 송달장소에 놓아두는 유치송달을 할 수 있다.(민사소송법 제186조 제3항)

2. 우편송달 및 공시송달

- 보충송달과 유치송달이 모두 불가능한 경우에는 등기우편으로 발송하는 우편송달(발송송달)이나, 최후의 수단으로서 공시송달 절차를 밟게 된다.

VI. 결론

- 보충송달은 교부송달의 원칙을 보완하여 소송 절차의 원활한 진행을 돕는 중요한 제도이다. 그러나 본인의 수령 의사와 무관하게 효력이 발생한다는 점에서 당사자의 방어권을 침해할 소지가 있으므로, 수령대행인의 자격이나 실제 거주 여부 등 그 요건을 엄격하게 해석하여야 한다. 특히 이해관계가 대립하는 자에 대한 송달 제한 등을 철저히 준수함으로써 절차적 정의를 확보하는 것이 타당하다.